Письмо №2409/26 Определение о возбуждении дела № 043/04/14.3-445/2026 об адм... от 13 мая 2026 г.

Вид документа

Письмо (/?type=1&category=46102)

Дата регистрации

13.05.2026 (/?type=1&start_date=13.05.2026&finish_date=13.05.2026)

Управление

Кировское УФАС России (/?type=1&divisions=7afe9a57-29bf-47f6-8c9c-b57f5ba059f7)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Не указано

Процедура

Не указана

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/21fd25b9-12c6-41f1-8262-e173013d1d48/)

<...>

Для сведения:

ООО «Триведа»

ИНН: 4345528617; ОГРН: 1234300008810

<...>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела № 043/04/14.3-445/2026 об административном правонарушении и проведении административного расследования

«12» мая 2026 года **г. Киров**

<...>, рассмотрев материалы дела № 043/05/5-968/2025 о нарушении ООО «Триведа» пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе») по факту распространения рекламы посредством листовок в г. Кирове по адресам: Октябрьский пр-кт, д. 66, д. 143, ул. Воровского, д. 41, д. 104, ул. Владимирская, д. 48,

У С Т А Н О В И Л:

Решением комиссии Кировского УФАС России по делу № 043/05/5-968/2025 (резолютивная часть решения оглашена 26.01.2026 года; в полном объеме решение изготовлено 06.02.2026 года) признана ненадлежащей реклама: *Клиника № 1 в России по лечению волос и кожи головы* Безоперационное восстановление волос и лечение кожи головы в Кирове* Основа лечения в нашей клинике – это современные, натуральные и действующие препараты собственного производства, проведенные временем и усовершенствованные совместными усилиями лучших врачей-трихологов и химиков-технологов России»,* распространенная посредством листовок в г. Кирове по адресам: Октябрьский пр-кт, д. 66, д. 143, ул. Воровского, д. 41, д. 104, ул. Владимирская, д. 48, поскольку она противоречит требованиям пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» ответственность за нарушение требований пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» несет рекламодатель.

Под рекламодателем в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» понимается изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

Решением по делу № 043/05/5-968/2025 подтверждается, что рекламодателем спорной рекламной информации является ООО «Триведа» (ИНН: 4345528617; ОГРН: 1234300008810).

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Триведа», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (ООО «Триведа»), является <...>. Соответственно, <...> является руководителем ООО «Триведа», на данное лицо возложена обязанность по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рекламе.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьей 28.1, статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Возбудить в отношении должностного лица – <...> дело № 043/04/14.3-445/2026 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по факту нарушения требований пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

2.Провести административное расследование.

3.В соответствии со статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <...> **в трехдневный срок** со дня получения настоящего определения надлежит представить в Кировское УФАС России следующие документы и сведения:

3.1. письменные пояснения по факту нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» Федерального закона «О рекламе», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

3.2. иные документы в обоснование своей позиции по делу (при наличии).

4. <...> **надлежит явиться 10 июня 2026 года в 10 часов 00 минут** по адресу: г. Киров, ул. Защитников Отечества, д. 55, каб. № 2 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по настоящему административному делу со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Связанные организации

Связанные организации не указаны